

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר

238/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – שובר זיכוי לנוסע ליעד באזהרת מסע חמורה), התשפ"ג–2022

1. הוספת סעיף 114.1 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 114 יבוא :

"שובר זיכוי לנוסע 114.1. (א) בסעיף זה, "אזהרת מסע חמורה" – אזהרה ליעד באזהרת מסע שפרסם המטה לביטחון לאומי באתר האינטרנט חמורה שלו, ובה המלצה שלא לבקר במדינה זרה בשל איומי טרור חמורים.

(ב) רכש צרכן כרטיס טיסה ליעד לפני שפורסמה לגביו אזהרת מסע חמורה, יהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל שובר זיכוי כמשמעותו בסעיף 114.1."

2. בסעיף 22ג לחוק העיקרי, אחרי פסקה (29) יבוא :

"(29א) לא נתן לצרכן שובר זיכוי בהתאם להוראות סעיף 114.1."

ד ב ר י ה ס ב ר

מדינת ישראל, באמצעות המטה לביטחון לאומי, מפרסמת המלצות לאזרחיה על מדינות בהן יש סכנה ברורה ומוחשית לחייהם, עקב סכנה ביטחונית.

עם זאת, נוסע שרכש כרטיסי טיסה מראש נקלע לסיטואציה בה הוא מחזיק בכרטיסי טיסה עליהם שילם ממיטב כספו אך מנגד עומדת עמדת המדינה שעליו להימנע מלממש אותם ולא לטוס ליעד אליו חפץ להגיע.

בחודש מאי 2022, פורסמה אזהרת מסע חריגה לנוסעים ישראלים לתורכיה, לשון ההודעה: "...מזה מספר שבועות, וביתר שאת מאז האשמתה של איראן את ישראל במותו של קצין משה"מ בשבוע שעבר (22 במאי) גובר החשש במערכת הביטחון מפני ניסיונות איראניים לפגוע ביעדים ישראלים ברחבי

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

העולם. בתוך כך המטה לביטחון לאומי, לצד מערכת הביטחון, מחדדים היום את אזהרת המסע לתורכיה ומבקשים להבהיר כי מדובר במדינה ברמת סיכון גבוהה לישראלים בימים אלו. זאת, לאור הערכה כי בכוונת האיראנים לפגוע בישראלים בזירה. על רקע הפרסומים השונים, לאחרונה בוצעו ניסיונות פגיעה באנשי עסקים בזירה ובעובדי הקונסוליה הישראלית. ההמלצה הרשמית לאזרחים ישראלים מצד המל"ל היא להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לתורכיה וככלל לנהוג בצעדי זהירות מחמירים באם מחויבים להגיע למדינה..."

הודעה חריגה זו של המל"ל, המגדירה את תורכיה ברמת סיכון בינונית (רמה 3) כוללת בקשה מאזרחים ישראלים להימנע מלהגיע לכל חלקיה של תורכיה עקב המצב הביטחוני וסיכון ממשי לחייהם, זאת בתחילת עונת התיירות בה אלפי ישראלים טסים לתורכיה מדי יום ורכשו כרטיסים וחבילות נופש ממיטב כספם חודשים ארוכים מראש.

לכן, מוצע לאפשר לנוסע לקבל זיכוי על כספו אותו יוכל לממש לכל יעד שיבחר ב-12 החודשים שלאחר מכן, במקרים בהם קיימת מניעה ביטחונית מטיסה למדינות בהן נשקפת סכנה ממשית לחיי ישראלים. כך, יוכלו אזרחים לקבל החלטה מושכלת ובטיחותית מבלי לאבד את כספם, בבד ובבד תתקיים פגיעה מינימלית ברווחי חברות התעופה שלא יידרשו להשיב את כספי הנוסע.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (4029/24/פ).

הצעת חוק זהה לפ/4029/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)